공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2024 - 108 호 2024. 3. 29.

사 건 번 호	2021특수1824
사 건 명	㈜엔씨플랫폼(구 ㈜발라또)의 방문판매법 위반행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 엔씨플랫폼(구 주식회사 발라또) 대구 수성구 알파시티1로 36 8층 대표이사 OOO 대리인 법무법인 수오재 담당변호사 OOO, OOO
심 의 종 결 일	2024. 3. 8.

주 문

피심인은 주된 사무소 소재지를 관할하는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 다단계판매업자로 등록하지 아니하고 다단계판매조직을 통하여 재화 등을 판매하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 현황

1) 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 엔씨플랫폼은 화장품을 판매하기 위해 다단계판매조직을 개설하여 관리·운영하는 자로서 방문판매 등에 관한 법률[2] 제2조 제6호의 규정에 의한 다단계판매업자에 해당한다.

2 다만, 피심인은 2021. 5. 31. 대구광역시장에게 법 제2조 제8호 규정의 후원방문판매업자로 등록(대구 2021-60호)한 사실이 있다.

3 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2023. 3. 9. 기준, 단위: 백만 원, 명)

사명	대표자	업종	자본금	매출액	당기순이익[1」]	직원수	판매원수
㈜엔씨플랫폼	OOO	화장품 판매업	200	40,881	1,959	12	11,058

* 자료출처: 피심인 제출자료(1」 2021. 말 기준)

2) 판매원 직급체계 및 승급기준

4 피심인은 '9:35(아홉시 삼십오분)'이라는 브랜드의 화장품을 3단계 이상으로 구성된 단계적 영업조직을 통해 판매하였으며, 직급체계 및 승급요건은 아래 <표 2>와 같다.

---

1) 피심인의 법 위반행위 당시 사명은 주식회사 발라또였으나, 2023.2.15. 사명을 주식회사 엔씨플랫폼으로 변경하였으며, 이하 피심인의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.
2) 2022. 1. 4. 법률 제18711호로 개정되어 2022. 7. 5. 시행되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 2> 판매원 직급 체계 및 승급대상

직급명	승급대상
① CELEB(셀럽)	① 본인 출고실적이 최근 3개월 누적 600만 원 이상 시 ② 팀 출고[3] 실적이 최근 3개월 1,000만 원 이상
↑	
② LOVELY(LC)	본인 출고실적이 최근 3개월 누적 300만 원 이상 시
↑	
③ FRIENDLY(FC)	본인 출고실적이 누적 100만 원 이상 시
↑	
④ WELCOME(WC)	판매원으로서 회원등록을 완료한 회원

* 자료출처: 피심인 제출자료

3) 후원수당 종류 및 지급기준

5 판매원 직급에 따라 피심인이 소속 판매원에게 지급하는 후원수당 지급 비율이 달라지며, 세부적인 내용 및 지급기준은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 판매원 후원수당 종류 및 지급기준

직급명	본인출고 기준 베네핏[4]		파트너 출고기준 베네핏
	현금선택 시	포인트[5]선택 시	
CELEB (셀럽)	본인 출고실적 × 45%	본인 출고실적 × 60%	직근 하위판매원 실적 × 등급 간 현금 지급비율의 차[6]
LOVELY (LC)	본인 출고실적 × 30%	본인 출고실적 × 40%	
FRIENDLY (FC)	본인 출고실적 × 15%	본인 출고실적 × 20%	-
WELCOME (WC)	-	본인 출고실적 × 5%	

* 자료출처: 피심인 제출자료판매원 가입 및 직급체계

3) 팀출고란, 본인 출고실적과 직하 판매원들의 출고의 합을 의미한다.
4) 피심인은 소속 판매원에게 지급하는 후원수당을 '베네핏'으로, 직근 하위판매원들을 '파트너'로 각각 명명하여 사용하고 있다.
5) 현금/포인트는 본인 출고실적에 한하여 선택할 수 있으며, 포인트는 회사의 포인트 전용매장에서 전용품 교환 시 사용가능하다.
6) 직근 하위판매원과 동일 직급일 경우, 하위판매원 매출의 5%를 지급받으며, 피심인은 사업초기 한시적으로(21.6.2.~21.6.30.) 프로모션(5% → 20%)을 진행한 사실이 있다.

나. 시장구조 및 실태

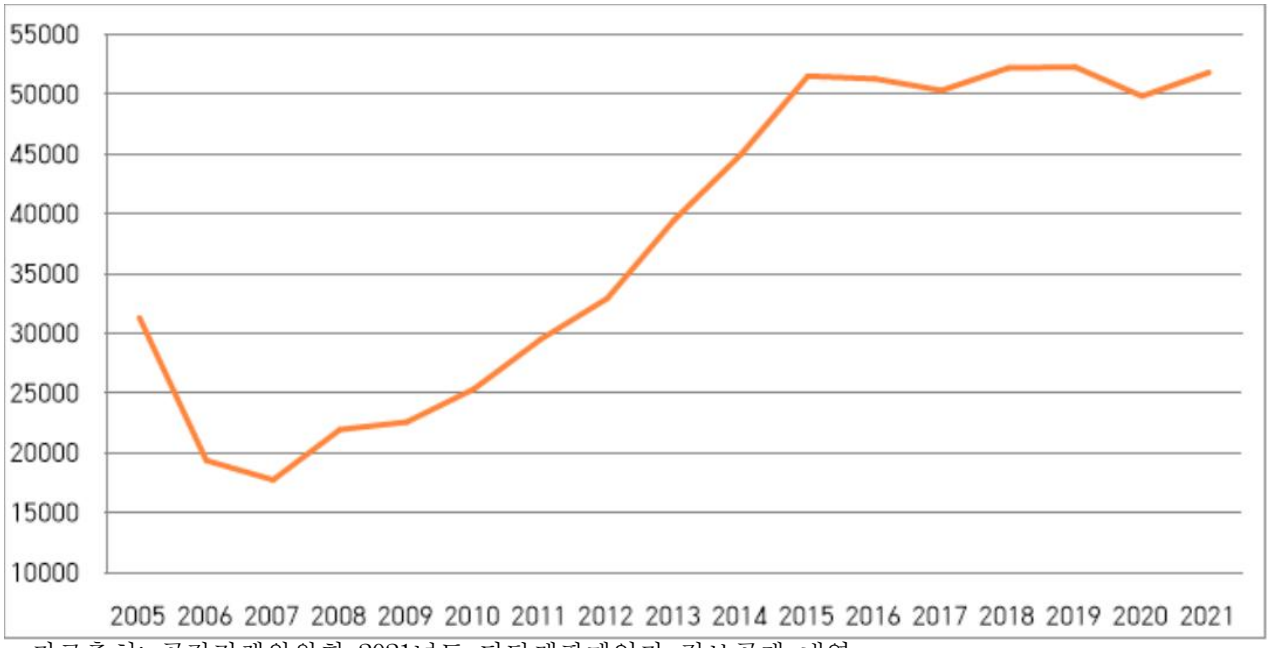
1) 업체 수 및 매출액

6 국내 다단계판매업자수는 2012년 94개, 2013년 106개, 2014년 109개, 2015년 128개로 지속적으로 증가하다가 2016년 124개, 2017년 125개, 2018년 130개, 2019년 130개, 2020년 122개, 2021년 120개로 2019년 이후 감소 추세를 보이고 있다.

7 다단계판매 시장 매출액 규모는 2013년 3조 9,491억 원, 2014년 4조 4,972억 원, 2015년 5조 1,531억 원으로 매년 10% 이상 증가하다 2016년 5조 1,306억 원, 2017년 5조 330억 원, 2019년 5조 2,284억 원, 2020년 4조 9,850억 원, 2021년 5조 1,831억 원으로 5조 원 안팎에서 증감을 반복하고 있다.

<표 4> 다단계판매 시장의 매출규모 추이

(단위 : 억 원)



* 자료출처: 공정거래위원회 2021년도 다단계판매업자 정보공개 내역

8 한편, 상위 10개 업체의 2021년 매출액 규모는 4조 635억 원으로 다단계판매 시장 총 매출액의 78.40%를 차지하고 있다.

<표 5> 2021년 상위 10개 사업자의 전년 대비 매출액 증감 현황

(단위 : 백만 원, %)

순위	사업자명	매출액		전년 대비 증감금액	전년 대비 증감률	2020년 매출 순위
		2021년	2020년			
1	한국암웨이(주)	1,322,480	1,240,064	82,416	6.65	1
2	애터미(주)	1,028,082	1,061,530	△33,447	△3.15	2
3	뉴스킨코리아(주)	461,773	431,897	29,876	6.92	3
4	피엠인터내셔널코리아(유)	373,991	245,824	128,166	52.14	4
5	유니시티코리아(유)	279,673	220,745	58,927	26.69	5
6	한국허벌라이프(주)	195,981	190,673	5,307	2.78	6
7	유사나헬스사이언스코리아(유)	159,366	142,744	16,621	11.64	7
8	(유)매나테크코리아	82,404	79,083	3,320	4.2	9
9	(주)카리스	81,598	60,195	21,403	35.56	11
10	시너지월드와이드코리아(주)	78,196	81,410	△3,213	△3.95	8

* 자료출처: 공정거래위원회 2021년도 다단계판매업자 정보공개 내역

2) 다단계판매원

9 다단계판매업자에 등록된 판매원 수는 2013년에는 572만 명, 2014년 689만 명, 2015년 796만 명, 2016년 829만 명, 2017년 870만 명으로 증가하다가 2019년 834만 명, 2020년 827만 명, 2021년 730만 명으로 감소하였다.

10 한편 등록된 전체 판매원 중 해당 연도에 후원수당을 지급받은 판매원은 2013년에 125만 명, 2014년 134만 명, 2015년 162만 명, 2016년 164만 명, 2017년 157만 명으로 계속 증가하다 2018년 156만 명, 2019년 152만 명, 2020년 144만 명, 2021년 139만 명으로 지속적으로 감소하였다.

11 후원수당을 지급받은 판매원 수의 비율은 2013년은 22%, 2014년 19.4%, 2015년 20.4%, 2016년 19.8%, 2017년 18.0%, 2018년 17.3%, 2019년 18.2%, 2020년 17.4%로 대체로 감소하다가 2021년에는 19.15%로 증가하였다.

3) 후원수당

12 2021년 120개 다단계판매업자의 후원수당 지급액은 총 1조 7,742억 원으로 2020년도의 1조 6,820억 원에 비해 922억 원(5.48%)이 증가하였고, 시장 전체 매출액(5조 1,831억 원) 대비 후원수당 지급비율은 34.23%로 2020년의 33.74%에 비하여 0.49%p 증가하였다.

13 후원수당을 지급받은 다단계판매원 139만 명을 대상으로 분석한 결과, 2021년에 지급액 기준 상위 1% 미만에 속하는 다단계판매원(13,925명)이 평균 6,917만 원, 상위 1%~6%의 판매원(69,948명)은 평균 685만 원, 상위 6%~30%의 판매원(336,094명)은 평균 75만 원, 나머지 70%의 판매원(979,272명)은 평균 7만 원의 후원수당을 지급받은 것으로 나타났다.

14 상위 1% 미만 다단계판매원이 2021년에 지급받은 후원수당은 총 9,631억 원으로 전체 후원수당 지급총액(1조 7,742억 원)의 54.28%에 해당한다.

<표 6> 후원수당 지급분포 현황

후원수당 판매원 수령분포	총 지급액 (단위: 백만 원)		1인당 평균 지급액 (단위: 만 원)	
	2021년	2020년	2021년	2020년
상위 1% 미만	963,197	933,948	6,917	6,491
상위 1% 이상 - 6% 미만	479,247	440,380	685	609
상위 6% 이상 - 30% 미만	253,429	232,952	75	67
상위 30% 이상 - 60% 미만	57,226	52,629	14	12
상위 60% 이상 - 100%	21,152	22,109	4	4
계(평균)	1,774,251	1,682,018	127	116

* 자료출처: 공정거래위원회 2021년도 다단계판매업자 주요 정보공개 내역

4) 취급품목

15 다단계판매업체들이 주로 취급하는 품목은 건강식품, 화장품, 생활용품, 통신상품, 의료기기 등으로, 업체들은 대체로 건강식품, 생활용품 등 다양한 상품을 취급하나, 통신상품을 취급하는 업체는 주로 통신상품에 집중하는 경향이 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

16 피심인은 2021년 5월 설립 이래 3단계 이상(WC → FC → LC → 셀럽)으로 구성된 판매조직을 구성하고 후원수당을 직근 하위 판매원의 판매실적과 연동하여 산정·지급하였으나, 방문판매의 방식만이 아닌 사이버몰(인터넷 쇼핑몰)을 통해 제품을 판매하는 등 사실상 다단계판매방식의 영업행위를 하면서도 후원방문판매업자로 등록하고 다단계판매업자로 등록하지 아니하였다.[7] 피심인의 미등록 다단계 영업행위는 다음과 같은 사실을 통해 확인된다.

1) 추천· 권유에 의한 3단계 이상 판매원 모집

17 피심인 소속 판매원들은 추천을 통해 다른 사람을 자신의 하위판매원으로 가입시키고, 그 판매원은 다시 또 다른 사람을 본인의 하위판매원으로 가입시키는 등 판매원을 3단계 이상 단계적으로 추천·권유하여 모집한 사실이 있다.

18 <표 7>의 예시를 통해 ①백OO이 ②서OO를, 서OO가 ③박OO을 추천을 통해 3단계 이상 단계적으로 모집하였음을 확인할 수 있다.

<표 7> 피심인 판매원 가입단계 예시

(직급, 판매원번호, 판매원등록일) 2021.8.31.기준

①백OO(셀럽, 2106****, 2021.6.3.)

↓추천

②서OO(셀럽, 2106****, 2021.6.11.)

↓추천 ↓추천

7) 후원방문판매가 되기 위해서는 법 제2조 제7호에 따라 제1호(방문판매)와 제5호(다단계판매) 요건을 모두 충족하되 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가져야 한다.

③박OO (셀럽, 2106****, 2021.6.11.)		③최OO(셀럽, 2106****, 2021.6.22.)
↓추천	↓추천	↓추천
④김OO(셀럽, 2106****, 2021.6.29.)	④김△△(셀럽, 2106****, 2021.6.15.)	④이OO(셀럽, 2107****, 2021.7.10.)

* 자료출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑[8] 제3, 6호증)

2) 다른 판매원의 거래실적에 영향을 받는 후원수당 지급

19 피심인이 회사 설립 후 실시하고 있는 후원수당 지급기준(소갑 제1호증) 및 피심인의 판매원 등록약관(소갑 제2호증)에 의하면, LOVELY, CELEB 등급의 판매원들은 본인의 하위판매원 매출실적의 일정부분을 후원수당으로 지급받도록 규정하고 있다.

<표 8> 피심인의 판매원 등록약관 (소갑 제2호증, 일부 발췌)

제9조(수당지급 규정 및 관련사항)

1. 회사는 V.CREATOR에게 관할 시도지사에 신고한 후원수당표에 기준하여 수당을 지급한다.
2. 후원수당표의 승급 기준은 구매금액, 수당 기준은 구매 상품의 BV(Benefit Value) 합으로 한다.
3. 팀이란 본인과 직하의 V.CREATOR를, 팀출고는 본인과 직하 V.CREATOR 출고 합을 의미한다.
4. 본인출고기준 승급은 당일, 팀출고기준 승급은 월을 기준으로 한다.
5. BENEFIT은 출고 주문 시 point 또는 cash로 선택할 수 있으며, 파트너출고기준 BENEFIT은 cash로 한정한다.
6. 파트너출고기준 BENEFIT은 판매 소비자 신고 70% 이상인 LOVELY와 CELEB에 한해 지급한다.
7. 파트너출고기준 BENEFIT은 등급간 BENEFIT 지급율 차 만큼을 정산하고, WELCOME CREATOR 구매 시 본인 BENEFIT 지급율에 5%를 차감한 금액을 정산하여 일괄 cash로 지급한다.

20 위 <표 8>과 같이 피심인이 마련한 후원수당 지급기준에 따르면 LOVELY, CELEB 등급의 판매원들은 '파트너출고기준 BENEFIT'을 지급받을 수 있는데, '파트너출고기준 BENEFIT'이란, 직근 하위판매원의 판매실적을 기준으로 지급되는 후원수당으로서 다른 판매원들의 거래실적에 의해 영향을 받는 후원수당을 말한다.

8) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

21 즉, LOVELY, CELEB 등급의 판매원들에게는 본인의 직근 하위판매원들의 재화 판매실적에 따른 후원수당을 지급받도록 규정하여, 본인의 판매실적뿐만 아니라 다른 판매원의 실적도 후원수당에 영향을 주고 있다.

3) 3단계 이상의 판매조직을 통한 온라인(인터넷 쇼핑몰) 판매

22 피심인은 설립초기인 2021년 7월부터 2022년 4월까지 소속 판매원들이 소비자에게 방문하지 않고 제품을 판매할 수 있는 인터넷 쇼핑몰(이하 '***몰')을 운영한 사실이 있다.[9)]

23 피심인은 해당기간 중 소속 판매원 중 일정요건(① 본인이 CELEB등급이면서 ② 직근 하위판매원 중 5인 이상이 CELEB등급인 판매원)을 갖춘 판매원들에게 각자 고유한 ***몰 접속주소(이하 '링크')를 부여한 사실이 있다. 판매원들의 링크는 본사가 운영하는 ***몰로 연결되며, ***몰에 접속한 소비자들은 판매원들의 방문없이 제품을 구매할 수 있다.

24 피심인은 소속 판매원들이 ***몰을 통해 소비자에게 판매한 실적에 대하여 후원수당을 지급하였으며, 이러한 사실은 아래 <표 9>의 예시를 통해서도 확인할 수 있다.

<표 9> ***몰 판매에 따른 후원수당 지급내역 예시

(2021. 8. 실적기준, 단위: 원)

판매원 번호	판매원명 (직급)	소비자명	구입일	구입금액	후원수당 지급액[10)]	후원수당 지급일
2106****	오△△ (셀럽)	김OO	21.8.1.	108,000	43,650	21.9.15.
		박OO	21.8.2.	66,000	27,000	21.9.15.
		박OO	21.8.7.	99,000	40,500	21.9.15.
2106****	박△△ (셀럽)	김△△	21.8.8.	500,000	203,400	21.9.15.
		김□□	21.8.8.	354,000	144,000	21.9.15.
		이OO	21.8.19.	123,000	49,950	21.9.15.

9) 피심인은 링크를 운영한 2021. 7.부터 현장조사일인 2021. 8.까지 총 4,213건(이중 취소·반품은 22건)의 ***몰 매출에 대한 후원수당을 지급한 사실이 있다. 다만 2022. 3. 20. 이후 온라인몰의 판매에 따른 후원수당 지급을 중지하였으며 2022. 4. 말 경 해당 온라인몰은 ㈜■■에게 매도하였다.

2106****	박△△ (셀럽)	김**	21.8.8.	66,000	27,000	21.9.15.
		최OO	21.8.14.	158,000	63,900	21.9.15.
		조OO	21.8.20.	150,000	60,750	21.9.15.

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제4호증)

25 따라서, 링크를 부여받은 판매원들은 더 많은 후원수당을 지급받기 위해 아래 <표 10>과 같이 포털사이트, 본인의 SNS, 블로그 등 온라인 매체를 통하여 본인들의 링크를 홍보하였고, 일반 소비자가 판매원의 방문없이도 제품을 구매할 수 있도록 하였다.

<표 10> 피심인 소속 판매원들의 링크 홍보 예시

판매원 본인의 블로그를 통한 홍보	포털사이트 홍보

26 피심인이 ***몰 매출에 대하여 후원수당을 지급한 사실은 아래 <표 11>의 피심인의 판매원 등록약관(소갑 제2호증)을 통해서도 확인할 수 있다.

10) 피심인의 후원수당 지급기준(<표 3>)의 현금 기준 금액이다.

<표 11> 피심인의 판매원 등록약관 (소갑 제2호증, 일부 발췌)

* 자료출처: 피심인 제출자료

4) 다단계판매업 미등록

27 피심인은 온라인 판매를 실시한 2021년 7월부터 2022년 4월까지 피심인의 주된 사무소 소재지를 관할하는 대구광역시장에게 다단계판매업자로 등록한 사실이 없다.[11].

5) 근거

28 위와 같은 사실은 피심인 ㈜엔씨플랫폼의 후원수당의 산정 및 지급기준(소갑 제1호증), 피심인 ㈜엔씨플랫폼의 판매원 등록 신청서(소갑 제2호증), 피심인 ㈜엔씨플랫폼의 소속 판매원 명부(소갑 제3호증), 일반소비자들의 ***몰 구매내역(소갑 제4호증), 피심인 ***의 판매원 모집동영상(소갑 제5호증), 피심인 ㈜엔씨플랫폼의 소명자료(소갑 제6호증), 피심인의 온라인몰 운영 변경 공지문(소갑 제7호증), 피심인 ㈜엔씨플랫폼의 2차 소명자료(소갑 제8호증)를 통해서 확인된다.

11) 피심인은 온라인 판매를 중단한 2022. 4월까지도 피심인의 주된 사무소 소재지를 관할하는 대구광역시장에게 다단계판매업자로 등록한 사실이 없다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

29 <별지> 기재와 같다.

2) 법리

30 법 제13조 제1항의 규정을 위반한 행위, 즉 다단계판매업자의 미등록 행위는 법 제2조 제6호에 의한 다단계판매업자가 공정거래위원회 또는 관할 시·도지사에게 다단계판매업 등록을 하지 않은 경우에 성립한다.

31 다만 피심인이 법 제2조 제1호의 방문판매 요건과 제2조 제5호의 다단계판매 요건을 갖추고 특정판매원의 구매·판매 등의 실적이 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우 후원방문판매업자에 해당하여 법 제13조 제1항의 규정을 위반한 것으로 보기 어려우므로, 피심인이 후원방문판매에 해당하는지 여부를 검토할 필요가 있다.

가) 다단계판매의 요건

32 법 제2조 제6호에 따르면 다단계판매업자는 법 제2조 제5호에 따른 다단계판매를 업으로 하기 위하여 다단계판매조직을 개설하거나 관리ㆍ운영하는 자이므로 피심인의 판매조직이 법 제2조 제5호에 따른 다단계판매조직에 해당하는지 여부를 우선 검토하여야 한다.

33 법 제2조 제5호의 규정에 의한 다단계판매조직에 해당하기 위해서는 다음 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.

34 첫째, 판매업자에 속한 판매원이 특정인을 해당 판매원의 하위판매원으로 가

입하도록 추천 · 권유하는 모집방식이 있어야 한다.

35 여기에서 하위 판매원이라 함은 기존 판매원이 새로 가입한 판매원에 대한 관리 · 교육훈련 명목으로 어떤 경제적 이익이 기존 판매원에게 귀속되거나, 새로 가입한 판매원의 거래실적에 따른 어떤 경제적 이익이 기존 판매원에게 귀속되는 등 새로 가입한 판매원과 기존 판매원과의 사이에서 법적이나 경제적 또는 조직적인 상하 유기적 관계가 있는 경우를 말한다.[12)]

36 둘째, 추천 · 권유에 따른 하위 판매원의 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어져야 한다.

37 셋째, 판매업자가 판매원에게 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화 등의 거래실적 또는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적에 따른 후원수당을 지급하는 방식을 가지고 있어야 한다.

38 또한 다단계판매조직의 판매원에는 판매를 직접적으로 실행하는 자뿐만 아니라 다단계판매의 원활한 실행, 지속, 확정 등을 도모하기 위하여 판매를 직접 실행하는 판매원들을 지원하고 관리하는 업무를 하는 자 역시 포함한다.[13)]

나) 후원방문판매의 요건

39 위 다단계판매 요건에 해당하여 다단계판매라고 할 수 있는 경우에도, 방문판매 요건까지 갖추고 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우에는 후원방문판매로 볼 수 있다.

40 구체적으로 후원방문판매의 요건에 해당하기 위해서는 우선 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 방문판매, 즉 판매업자가 방문을 하는 방법으로 영업소, 대리점

12) 서울고등법원 2012. 5. 27. 선고 2011누 36694 판결 참조
13) 대법원 2020. 8. 27. 선고 2020두39068 판결 참조

등의 사업장 외의 장소에서 소비자에게 권유 계약을 체결하여 재화 등을 판매하는 방식의 영업방식으로 이루어져야 한다.

41 또한 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우에는 법 제2조 제7호에 규정된 '후원방문판매'에 해당한다고 보아 방문판매 및 다단계판매에는 해당하지 않는 것으로 본다.

다. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 다단계판매의 요건을 갖추고 있는지 여부

가) 가입권유에 의한 하위판매원 모집이 있었는지 여부

42 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인은 소속 판매원들이 특정인을 판매원으로 가입하도록 권유하여 추천하면 그 특정인을 해당 판매원의 하위판매원으로 등록하고 있으므로 피심인의 판매조직은 특정인을 하위판매원으로 가입하도록 권유하는 모집방식을 택하고 있는 것으로 인정된다.

나) 판매원의 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어졌는지 여부

43 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인 소속 판매원들은 추천을 통해 다른 판매원들을 하위판매원으로 가입시키며, 그 판매원들은 다시 또 다른 사람을 하위판매원으로 가입시키는 등 판매원 가입이 3단계 이상 단계적으로 이루어지고 있는 것으로 인정된다.

다) 특정 판매원의 수당이 다른 판매원의 거래실적 등에 영향을 받는지 여부

44 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인은 자신이 마련한 지급기

준에 따라 LOVELY, CELEB 직급의 판매원들에게 본인의 거래실적뿐만 아니라 직근 하위판매원들의 거래실적과 연동하여 후원수당을 지급하였다.

45 이는 소속 판매원에게 다른 판매원들의 재화 등의 거래실적에 따라 후원수당을 지급한 것으로 인정된다.

라) 소결

46 따라서 피심인은 다단계판매의 요건을 갖춘 것으로 인정된다.

2) 후원방문판매의 요건을 갖추고 있는지 여부

가) 방문판매의 요건을 갖추고 있는지 여부

47 방문판매란 재화 또는 용역의 판매업자가 방문을 하는 방법으로 사업장 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약의 청약을 받거나 계약을 체결하여 재화 등을 판매하는 것을 말한다.

48 그러나 피심인은 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 방문판매의 방식뿐만 아니라 사이버몰인 ***몰에서 제품을 판매[14]하는 등 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 방문판매의 방식이 아닌 방식으로 재화를 판매하였으므로 방문판매의 요건을 갖추지 못한 것으로 인정된다.

나) 직근 상위판매원 후원수당에만 영향을 미치는 수당 지급방식인지 여부

49 후원방문판매란 위의 방문판매 요건과 다단계판매요건을 모두 충족하되 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을

14) 피심인이 후원방문판매원에게 부여한 ***몰 링크를 통해 구매하는 경우와 소비자가 직접 ***몰에 가입하여 구매하는 경우로 나눌 수 있다. 후자의 경우에는 해당 소비자가 후원방문판매원 중 무작위로 배정되며 매출액 발생시 배정받은 후원방문판매원의 실적으로 인정해 주었다.

미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우를 말한다.

50 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인은 법 제2조 제5호의 다단계 판매조직을 이용하여 제품을 판매하면서 특정 판매원의 구매·판매실적이 그 직근 상위 판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가지고 있는 것으로 판단된다.

다) 소결

51 피심인은 방문판매의 방식이 아닌 방식으로 소비자에게 재화를 판매하였으므로, 후원방문판매의 요건을 갖추지 못한 것으로 인정된다.

3) 개정법의 소급적용 여부

가) 개정 내용

52 「방문판매 등에 관한 법률」제2조 제7호 전단 중 '제1호'가 2023. 3. 21. '제1호(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 개설・운영하는 사이버몰에서 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제5호에 따른 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우를 포함한다)'로 개정되었고, 같은 호에 가목[15] 및 나목[16]이 신설되었으며, 제29조 제2항 단서 조항[17]이 신설되었다.

53 즉 후원방문판매의 방식에 '방문' 뿐만 아니라 '재화 등을 생산하는 후원방문판매업자나, 재화 등의 주된 공급자가 개설・운영하는 사이버몰을 통한 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우'가 포함된 것이다.

---

15) 가. 재화등을 생산하는 제8호에 따른 후원방문판매업자
16) 나. 제8호에 따른 후원방문판매업자가 판매하는 재화등의 주된 공급자
17) 법 제29조(후원방문판매자의 의무)
② 제3항에도 불구하고 후원방문판매업자가 후원방문판매원에게 공급한 재화등의 100분의 70 이상을 판매원이 아닌 소비자에게 판매한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제20조 제3항, 제23조 제1항 제8호・제9호 및 제37조를 적용하지 아니한다. 다만, 전자거래의 방법으로 판매하는 경우에는 해당 규정을 적용한다.

54 이는 최근 코로나19 확산 시기에 후원방문판매원들이 비대면 영업을 하지 못하여 매출감소를 겪는 한편 코로나19 이후 가속화된 디지털 거래 시장에서도 적절히 대응하지 못하고 있었으므로, 후원방문판매의 방법으로 전자거래에 의한 판매를 할 수 있도록 함으로써 비대면 거래의 확산에 따른 변화를 수용하고자 한 것이다.

55 다만, 후원방문판매업자에게 전자거래에 의한 판매를 허용할 경우 하방확장성 및 사행성이 증대될 우려가 있으므로 이에 따른 소비자피해를 예방할 수 있도록 장치를 마련하였는데, 사이버몰을 개설·운영할 수 있는 주체를 제한하고 전자거래 판매 대상은 소비자에 한정하며, 이른바 옴니트리션 요건[18] 충족시에도 소비자 피해보상보험계약 등 체결, 후원수당 지급총액 제한 및 판매재화 가격 제한 규제를 면제받을 수 있는 예외를 두지 않았다.

나) 개정법 적용 여부 검토

56 행정기본법 제14조[19] 제3항 본문은 "법령 등을 위반한 행위의 성립과 이에 대한 제재처분은 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법령 등을 위반한 행위 당시의 법령 등에 따른다."고 하고 있으면서 단서에서 "다만, 법령등을 위반한 행위 후 법령등의 변경에 의하여 그 행위가 법령등을 위반한 행위에 해당하지 아니하거나 제재처분 기준이 가벼워진 경우로서 해당 법령등에 특별한 규정이 없는 경우에는 변경된 법령등을 적용한다."고 예외를 두고 있다.

57 또한 형법 제1조 제2항은 "범죄 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 되거나 형이 구법보다 가벼워진 경우에는 신법에 따른다."고 하고 있으며, 최근 법원[20]도 입법자가 법령의 변경 이후에도 종전의 법령 위반에 대해서는

18) 최종소비자 판매비중이 70% 이상인 후원방문판매업체들에 대해서는 소비자 피해보상보험 가입의무, 후원수당 총액 제한, 160만 원의 취급제품 가격상한의 규제를 받지 않는다.
19) 행정기본법 제14조(법 적용의 기준)
③ 법령등을 위반한 행위의 성립과 이에 대한 제재처분은 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법령등을 위반한 행위 당시의 법령등에 따른다. 다만, 법령등을 위반한 행위 후 법령등의 변경에 의하여 그 행위가 법령등을 위반한 행위에 해당하지 아니하거나 제재처분 기준이 가벼워진 경우로서 해당 법령등에 특별한 규정이 없는 경우에는 변경된 법령등을 적용한다.

형사처벌을 유지한다는 경과규정을 두지 않는 이상 법률변경의 동기와 무관하게 신법이 피고인에게 유리한 경우에는 신법이 적용되어야 한다고 보았다.

58 피심인은 2.가.에서 검토한 바와 같이 회사 설립초기인 2021년 7월부터 2022년 4월 ㈜■■에게 웹사이트를 매각할 때까지 소속 판매원들이 소비자에게 직접 방문하지 않고 제품을 판매할 수 있는 사이버몰인 ***몰을 운영하였고, 이는 개정 전 후원방문판매에서는 허용하고 있지 않는 영업방식에 해당되므로 피심인의 영업방식은 법 제2조 제7호의 후원방문판매로 보기 어렵다고 판단된다.

59 다만, 2023. 3. 21. 법 개정에 따라 제2조 제7호 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 개설・운영하는 사이버몰에서 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우 후원방문판매의 범위에 포함되게 되었으므로, 행정기본법 제14조 제3항 단서 및 형법 제1조 제2항을 고려할 때 피심인이 개정법 제2조 제7호 각 목에 해당하는 자인지에 대한 검토가 필요하다.

(1) 개정법 제2조 제7호 가목 해당 여부

60 법 제2조 제7호 가목 신설에 따라 후원방문판매의 방식에 '재화 등을 생산하는 후원방문판매업자가 사이버몰을 개설·운영하여 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우'가 포함되었다.

61 다만 피심인은 후원방문판매 등으로 판매하는 상품을 모두 ㈜■■에서 완성된 제품으로 납품받아 판매하는 업체이며 사업자등록증에서도 업태가 도매 및 소매업으로 기재되어 있는 등 재화를 직접 생산하고 있지 않다.

62 또한 상품 개발은 상품 공급사인 ㈜■■가 직접 담당하고 있으며 피심인이 ***몰에서 판매하고 있는 제품 브랜드 '9시 35분'에 대한 상표권도 모두 ㈜■■의 대표이사 김OO가 소유하고 있다.

---

20) 대법원 2022.12.22. 선고 2020도16420 판결 참조

63 이러한 점들을 고려할 때 피심인은 후원방문판매자로서 판매하고 있는 재화 등을 생산하는 자가 아니므로 개정법 제2조 제7호 가목에 따른 재화 등을 생산하는 제8호[21]에 따른 후원방문판매업자로 인정되지 않는다.[22]

(2) 개정법 제2조 제7호 나목 해당 여부

64 법 제2조 제7호 나목 신설에 따라 후원방문판매 방식에 '후원방문판매업자가 판매하는 재화 등의 주된 공급자가 사이버몰을 개설·운영하여 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우'가 포함되었다.

65 다만 피심인은 후원방문판매업자이고, 피심인의 판매조직에는 후원방문판매원만 존재하며, 피심인이 다른 후원방문판매업자에게 재화 등을 공급한 사실이 없다.

66 따라서 피심인은 법 제2조 제8호에 따른 후원방문판매업자가 판매하는 재화 등의 주된 공급자에 해당하지 않기 때문에 개정법 제2조 제7호 나목에 해당하는 자로 인정되지 않는다.

다) 소결

67 피심인은 개정법 제2조 제7호 가목 및 나목에 해당하는 자가 아니므로, 피심인의 ***몰을 통한 온라인판매 행위는 개정법률의 소급 적용대상에 해당하지 않는다.

---

21) "후원방문판매자"란 후원방문판매를 업으로 하기 위한 조직(이하 "후원방문판매조직"이라 한다)을 개설하거나 관리·운영하는 자(이하 "후원방문판매업자"라 한다)와 후원방문판매조직에 판매원으로 가입한 자(이하 "후원방문판매원"이라 한다)를 말한다.

22) 피심인은 개정법 제2조 제7호 가목의 '재화 등을 생산하는 자'의 의미를 재화 등을 제조·생산하는 후원방문판매업자로 한정하여 해석할 경우 생산설비를 갖춘 일부 대기업만이 전자거래의 방법으로 판매할 수 있어 헌법상 평등의 원칙에 반하므로, 피심인과 같이 제품을 공급받아 판매하는 유통업자인 후원방문판매업 본사도 '생산하는 자'의 개념에 포함되어야 한다고 주장한다. 그러나 개정법률에서는 모든 후원방문판매업자에게 전자거래를 허용할 경우 다단계판매처럼 무분별하게 확장되어 소비자 피해가 발생할 우려가 있어 전자거래를 할 수 있는 후원방문판매업자의 범위를 열거하여 제한하고 있으며, 나아가 법이 허용하는 전자거래로 인해 혹시라도 발생할 수 있는 소비자피해까지 예방하기 위해 후원방문판매업자에게는 적용하지 않는 규제(법 제29조 제2항 단서)를 전자거래 방식으로 판매하는 후원방문판매업자에게는 특별히 부과하고 있는 입법취지 및 '인간이 생활하는데 필요한 각종 물건을 만들어 냄'이라는 생산의 사전적 의미를 고려할 때 '재화 등을 생산하는 자'에 유통업자가 포함된다고 해석하기는 어려우므로 피심인의 주장은 이유 없다.

4) 결론

68 피심인은 2021년 7월부터 2022년 4월까지 법 제2조 제6호의 규정에 의한 다단계판매업자에 해당하면서 자신의 주된 사무소 소재지를 관할하는 대구광역시장에게 다단계판매업자로 등록을 한 사실이 없으므로 방문판매법 제13조 제1항의 규정에 위반된다.

3. 처분

69 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제49조 제1항 및 제2항의 규정을 적용하여 행위금지명령을 부과한다.

4. 결론

70 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제13조 제1항의 규정에 위반되므로 법 제49조 제1항 및 제2항을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 3월 29일

의 장 위 원 고 병 희

부위원장 조 홍 선

위 원 이 정 희

<별지>

가. 구 방문판매 등에 관한 법률[23]

제2조【정의】 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “방문판매”란 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역을 제공받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매(위탁 및 중개를 포함한다. 이하 같다)를 업(業)으로 하는 자(이하 “판매업자”라 한다)가 방문을 하는 방법으로 그의 영업소, 대리점, 그 밖에 총리령으로 정하는 영업 장소(이하 “사업장”이라 한다) 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약의 청약을 받거나 계약을 체결(사업장 외의 장소에서 권유 등 총리령으로 정하는 방법으로 소비자를 유인하여 사업장에서 계약의 청약을 받거나 계약을 체결하는 경우를 포함한다)하여 재화 또는 용역(이하 “재화등”이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.

2.~4. 생략

5. ″다단계판매″란 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 판매조직(이하 ″다단계판매조직″이라 한다)을 통하여 재화등을 판매하는 것을 말한다.
   가. 판매업자에 속한 판매원이 특정인을 해당 판매원의 하위 판매원으로 가입하도록 권유하는 모집방식이 있을 것
   나. 가목에 따른 판매원의 가입이 3단계(다른 판매원의 권유를 통하지 아니하고 가입한 판매원을 1단계 판매원으로 한다. 이하 같다) 이상 단계적으로 이루어질 것. 다만, 판매원의 단계가 2단계 이하라고 하더라도 사실상 3단계 이상으로 관리·운영되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다.
   다. 판매업자가 판매원에게 제9호 나목 또는 다목에 해당하는 후원수당을 지급하는 방식을 가지고 있을 것

6. 생략

7. “후원방문판매”란 제1호 및 제5호의 요건에 해당하되, 대통령령으로 정하는 바에 따라 특정 판매원의 구매·판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우를 말한다. 이 경우 제1호의 방문판매 및 제5호의 다단계판매에는 해당하지 아니하는 것으로 한다.

8. 생략

9. ″후원수당″이란 판매수당, 알선 수수료, 장려금, 후원금 등 그 명칭 및 지급 형태와

23) 2022. 1. 4. 법률 제18711호로 개정되어 2022. 7. 5. 시행되기 이전의 것을 말한다.

상관없이 판매업자가 다음 각 목의 사항과 관련하여 소속 판매원에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

가. 판매원 자신의 재화등의 거래실적

나. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화등의 거래실적

다. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정 외에 판매원들의 판매활동을 장려하거나 보상하기 위하여 지급되는 일체의 경제적 이익

10. ~ 13. (생략)

제13조【다단계판매업자의 등록 등】 ① 다단계판매업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 서류를 갖추어 공정거래위원회 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다.

1. ~ 6. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

나. 개정 방문판매 등에 관한 법률[24][25]

제2조【정의】 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "방문판매"란 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역을 제공받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매(위탁 및 중개를 포함한다. 이하 같다)를 업(業)으로 하는 자(이하 "판매업자"라 한다)가 방문을 하는 방법으로 그의 영업소, 대리점, 그 밖에 총리령으로 정하는 영업 장소(이하 "사업장"이라 한다) 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약의 청약을 받거나 계약을 체결(사업장 외의 장소에서 권유 등 총리령으로 정하는 방법으로 소비자를 유인하여 사업장에서 계약의 청약을 받거나 계약을 체결하는 경우를 포함한다)하여 재화 또는 용역(이하 "재화등"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.

2.~4. 생략

5. "다단계판매"란 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 판매조직(이하 "다단계판매조직"이라 한다)을 통하여 재화등을 판매하는 것을 말한다.

---

24) 2023. 3. 21. 법률 제19254호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

25) 구법과 개정법률의 차이점은 제2조 제7호 "후원방문판매" 정의 규정에서 사이버몰(인터넷 쇼핑몰) 판매 관련 부분에 있다.

가. 판매업자에 속한 판매원이 특정인을 해당 판매원의 하위 판매원으로 가입하도록 권유하는 모집방식이 있을 것

나. 가목에 따른 판매원의 가입이 3단계(다른 판매원의 권유를 통하지 아니하고 가입한 판매원을 1단계 판매원으로 한다. 이하 같다) 이상 단계적으로 이루어질 것. 다만, 판매원의 단계가 2단계 이하라고 하더라도 사실상 3단계 이상으로 관리・운영되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다.

다. 판매업자가 판매원에게 제9호나목 또는 다목에 해당하는 후원수당을 지급하는 방식을 가지고 있을 것

6. 생략

7. “후원방문판매”란 제1호(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 개설・운영하는 사이버몰에서 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래의 방법으로 소비자에게 판매하는 경우를 포함한다) 및 제5호의 요건에 해당하되, 대통령령으로 정하는 바에 따라 특정 판매원의 구매・판매 등의 실적이 그 직근 상위판매원 1인의 후원수당에만 영향을 미치는 후원수당 지급방식을 가진 경우를 말한다. 이 경우 제1호의 방문판매 및 제5호의 다단계판매에는 해당하지 아니하는 것으로 한다.

가. 재화등을 생산하는 제8호에 따른 후원방문판매업자

나. 제8호에 따른 후원방문판매업자가 판매하는 재화등의 주된 공급자

8. “후원방문판매자”란 후원방문판매를 업으로 하기 위한 조직(이하 “후원방문판매조직”이라 한다)을 개설하거나 관리・운영하는 자(이하 “후원방문판매업자”라 한다)와 후원방문판매조직에 판매원으로 가입한 자(이하 “후원방문판매원”이라 한다)를 말한다.

9. “후원수당”이란 판매수당, 알선 수수료, 장려금, 후원금 등 그 명칭 및 지급 형태와 상관없이 판매업자가 다음 각 목의 사항과 관련하여 소속 판매원에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

가. 판매원 자신의 재화등의 거래실적

나. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 재화등의 거래실적

다. 판매원의 수당에 영향을 미치는 다른 판매원들의 조직관리 및 교육훈련 실적

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정 외에 판매원들의 판매활동을 장려하거나 보상하기 위하여 지급되는 일체의 경제적 이익

10. ~ 13. (생략)